

INFORME Nº 149/2023/CODI/SCO

PROCESSO Nº 53500.047569/2022-88

INTERESSADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA

1. ASSUNTO

1.1. Procedimento de apuração de descumprimento de obrigações (Pado). Violações ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, e ao Regulamento Geral de Acessibilidade em Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo, aprovado pela Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016. Pela retificação do Despacho de Instauração.

2. REFERÊNCIAS

- 2.1. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor);
- 2.2. Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 (LGT);
- 2.3. Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas - Rasa, aprovado pela Resolução nº 589, de 7 de maio de 2012;
- 2.4. Regimento Interno da Anatel - RIA, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013;
- 2.5. Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 632, de 7 de março de 2014;
- 2.6. Regulamento Geral de Acessibilidade em Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo, aprovado pela Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016.

3. ANÁLISE

I. Do Objeto

3.1. Trata-se da análise do procedimento para apuração de descumprimento de obrigações (Pado) nº 53500.047569/2022-88, instaurado em desfavor de **Sky Serviços de Banda Larga Ltda. (Sky)**, CNPJ nº **40.432.544/0001-47**, prestadora do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e Serviço de Acesso Condicionado (SeAc) para apurar indícios de descumprimentos ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, e Regulamento Geral de Acessibilidade em Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo, aprovado pela Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016.

II. Do Histórico de atos processuais

3.2. Este processo foi iniciado pelo Despacho Ordinatório de Instauração nº 109/2022/CODI/SCO, de 01 de novembro de 2022 (SEI 8544083) que consolidou as infrações com base nos resultados atividades fiscalizatórias, detalhadas nos Relatórios de Fiscalização nº 0010/2019/GR05, 80/2019/GR07FI1/GR07/SFI, 79/2020/GR07FI1/GR07/SFI, 81/2019/GR03FI1/GR03/SFI, 18/2021/GR03FI1/GR03/SFI, e no Relatório Descrição da Ação de Fiscalização (SEI 3767758), contidos nos Processos de Fiscalização nº 53528.003423/2018-36, 53542.002937/2020-19, 53504.019381/2018-23, 53516.008927/2021-87, 53516.005607/2019-51, 53516.003038/2019-17, 53504.009080/2019-72, 53542.002452/2019-83, e tratadas nos Processos nº 53500.000497/2021-24, 53500.009675/2019-68, 53500.007557/2020-59, 53500.053072/2018-12, 53500.064619/2020-20 e 53500.023505/2019-96 da seguinte forma:

Sequencial	Conduta	Indícios de infração ao

1	Não fornecer protocolo nas interações por mensagem eletrônica, webchat SAC e videochamada SAC.	art. 7º, do anexo à Resolução nº 632/2014
4	Inexistência de atendimento especializado para comunicação com pessoas com deficiência auditiva no Setor de Atendimento no Estabelecimento.	art. 8º, IV, do anexo à Resolução nº 667/2016
5	A prestadora não garante a acessibilidade de sua página na internet.	art. 8º, VI, do anexo à Resolução nº 667/2016
6	O atendente da Central de Intermediação de Comunicação (CIC) para pessoas com deficiência não possui a qualificação necessária para a função.	art. 18, do anexo à Resolução nº 667/2016

3.3. Em 02/12/2022, após notificação em 17/11/2022 por meio do Ofício nº 300/2022/CODI/SCO-ANATEL (SEI 8547813), a prestadora apresentou defesa (SEI 9510417).

3.4. Na sequência, foi expedida a Certidão SEI 9510587, de 02/12/2022, a qual afirmou não haver dúvida processual ou necessidade de realização de diligências para averiguar o descumprimento de obrigações relatado nos autos e declarou encerrada a instrução processual.

3.5. Após, nos termos do §3º do art. 82 do Regimento Interno da Anatel (RIA), a prestadora foi intimada em 21/12/2022 (SEI 9594231) para apresentar suas alegações finais, no prazo regimental de 10 (dez) dias, por meio do Ofício nº 499/2022/SEI/CODI/SCO-ANATEL (SEI 9510591), de 05/12/2022, o que foi feito tempestivamente por meio da petição (SEI 9629392), protocolada em 29/12/2022.

3.6. Passa-se à análise.

III. Do Necessário Saneamento do Processo

3.7. Compulsando-se os autos e a defesa administrativa apresentada pela Sky (SEI 9510417), verificou-se que a conduta descrita no sequencial 4 referente aos indícios de infração do art. 8º, IV do Anexo à Resolução nº 667/2016, constante no Despacho de Instauração (SEI 8544083), está divergente em relação à conduta descrita no sequencial 2 do Informe nº 588/2022/CODI/SCO (SEI 8544361), o qual propôs a instauração de Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações - Pado, conforme a seguir transcritos:

Despacho Ordinatório de Instauração nº 109/2022/CODI/SCO

Sequencial	Conduta	Indícios de infração ao
1	Não fornecer protocolo nas interações por mensagem eletrônica, webchat SAC e videochamada SAC.	art. 7º, do anexo à Resolução nº 632/2014
4	Inexistência de atendimento especializado para comunicação com pessoas com deficiência auditiva no Setor de Atendimento no Estabelecimento.	art. 8, IV, do anexo à Resolução nº 667/2016
5	A prestadora não garante a acessibilidade de sua página na internet.	art. 8, VI, do anexo à Resolução nº 667/2016
6	O atendente da Central de Intermediação de Comunicação (CIC) para pessoas com deficiência não possui a qualificação necessária para a função.	art. 18, do anexo à Resolução nº 667/2016

Informe nº 588/2022/CODI/SCO

Sequencial	Conduta	Indícios de infração ao
1	Não fornecer protocolo nas interações com o SAC por mensagem eletrônica, webchat e videochamada.	art. 7º, do anexo à Resolução nº 632/2014
2	Não disponibilizar no canal de atendimento remoto por internet mecanismo de interação com o SAC por meio de webchat para atender as pessoas com deficiência.	art. 8, IV, do anexo à Resolução nº 667/2016

3	A prestadora não garante a acessibilidade de sua página na internet.	art. 8, VI, do anexo à Resolução nº 667/2016
4	O atendente da Central de Intermediação de Comunicação (CIC) para pessoas com deficiência não possui a qualificação necessária para a função.	art. 18, do anexo à Resolução nº 667/2016

3.8. Desse modo, verificando que a conduta por infração ao art. 8º, IV, do RGC, decorreu da evidência de que a Sky em certo período deixou de atender indicativos importantes relacionados à acessibilidade, e entre eles, a disponibilidade do Webchat SAC e da Videochamada SAC, entende-se que a redação que se coaduna de forma mais aderente à infração praticada, é a descrita no Informe nº 588/2022 e não aquela constante do Despacho de Instauração nº 109/2022.

3.9. Assim, para não gerar dúvidas e possibilitar que a empresa exerça plenamente o seu direito de defesa, propõe-se que seja retificado o Despacho Ordinatório de Instauração nº 109/2022/CODI/SCO, de 01 de novembro de 2022 (SEI 8544083), em consonância com as informações colacionados no Informe retro mencionado.

3.10. Ademais, apesar do Despacho de Instauração, alínea "a", citar o Serviço de Telefonia Fixo Comutado (STFC), Serviço Móvel Pessoal (SMP), Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e Serviço de Acesso Condicionado (SeAc), como serviços prestados pela Sky, cumpre destacar que a ação fiscalizatória concentrou a apuração e evidências tão somente na prestação dos serviços SCM e SeAc. Assim, por oportuno, sugere-se a retificação do Despacho também nesse ponto.

IV. Conclusão

3.11. Diante do erro material contido no supracitado Despacho nº 109/2022, este Informe conclui pela necessidade de retificação desse documento, com a emissão de novo Despacho Ordinatório de Instauração nos seguintes termos:

Sequencial	Conduta	Indícios de infração ao
1	Não fornecer protocolo nas interações com o SAC por mensagem eletrônica, webchat e videochamada.	art. 7º, do anexo à Resolução nº 632/2014
2	Não disponibilizar no canal de atendimento remoto por internet mecanismo de interação com o SAC por meio de webchat para atender as pessoas com deficiência.	art. 8º, IV, do anexo à Resolução nº 667/2016
3	A prestadora não garante a acessibilidade de sua página na internet.	art. 8º, VI, do anexo à Resolução nº 667/2016
4	O atendente da Central de Intermediação de Comunicação (CIC) para pessoas com deficiência não possui a qualificação necessária para a função.	art. 18, do anexo à Resolução nº 667/2016

3.12. Ato subsequente, deverá ser aberto prazo de defesa para a prestadora, observado o rito processual previsto no art. 82 do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 19 de abril de 2013:

Art. 82. O Pado observará as seguintes regras e prazos:

I - a expedição de documento específico, denominado Despacho Ordinatório de Instauração, pela autoridade competente, apontando os fatos em que se baseia, as normas definidoras da infração e as sanções aplicáveis;

II - o interessado será intimado, por qualquer um dos meios indicados no [art. 110](#), para, em 15 (quinze) dias, oferecer sua defesa e apresentar ou requerer, de forma especificada, as provas que julgar cabíveis, devendo a intimação apontar os fatos em que se baseia, as normas definidoras da infração e as sanções aplicáveis;

III - toda a documentação pertinente ao caso deverá integrar os autos do Pado;

IV - o prazo para a conclusão da instrução dos autos é de 90 (noventa) dias, contado a partir da intimação de que trata o inciso II, podendo ser prorrogado por igual período, ocorrendo situação que o justifique;

V - o prazo para a decisão final, após a completa instrução dos autos, é de 30 (trinta) dias, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada;

VI - a decisão será proferida por Despacho Decisório ou Acórdão devidamente fundamentado, conforme o caso, intimando-se o interessado;

VII - da decisão caberá recurso administrativo ou pedido de reconsideração, nos termos dos [Capítulos V e VI, do Título V](#);

VIII - os Despachos Decisórios e o Acórdão serão publicados na página da Agência na Internet, observado o § 4º do [art. 5º](#).

§ 1º Nos casos que envolvam a defesa do usuário ou da competição, o Conselho Diretor, nas matérias de sua competência, ou o Superintendente competente podem, de ofício, reduzir os prazos de Pado, como se segue:

I - o prazo do inciso IV será de 35 (trinta e cinco) dias, prorrogável uma vez por igual período; e

II - o prazo do inciso V será de 10 (dez) dias, prorrogável uma vez por igual período.

§ 2º Não cabe recurso administrativo ou pedido de reconsideração contra ato administrativo que determine ou formalize a instauração de processo administrativo competente para apuração de descumprimento de obrigação regulamentar.

§ 3º Após o encerramento da instrução processual o interessado será intimado para, em 10 (dez) dias, apresentar alegações finais.

4. CONCLUSÃO

4.1. Diante do exposto, conclui-se pela necessidade de retificação do Despacho Ordinatório de Instauração nº 109/2022/CODI/SCO, de 01 de novembro de 2022 (SEI 8544083).



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Strazzer Vilas Boas, Gerente de Controle de Obrigações de Direitos dos Consumidores**, em 17/05/2023, às 11:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Jamile Diniz Braga Barreto, Coordenador de Processo**, em 17/05/2023, às 11:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Cristianne Barros Polo, Analista Administrativo**, em 18/05/2023, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10100701** e o código CRC **65F84F9E**.